

LARANGAN UTAMA DALAM EKONOMI ISLAM

Fatkhur Rohman Albanjari, S.E., M.E.
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pendahuluan

Tujuan manusia hidup adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga segala kegiatan manusia telah ditetapkan dalam syariat Islam yang terdiri dari perintah dan larangan-Nya. Larangan maupun perintah Allah SWT berlaku untuk semua para hamba dan didasarkan pada kemaslahatan bersama. Begitupun dalam kegiatan berekonomi maupun muamalah ada larangan dan perintah-Nya.

Dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari Allah SWT memberikan keleluasan sebebas-bebasnya pada umat muslim dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup dengan tetap menjalankan rambu-rambu syariat Islam. Seseorang yang sudah melampaui batas dengan melanggar batasan atau larangan dalam Islam menyebabkan apa yang dikerjakan menjadi *batil* (Yunus, 2012: 59). Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

((Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah SWT Maha Penyayang kepadamu (Kementrian Agama, 2018: 83)).

Dari ayat diatas merupakan sebuah larangan tegas dalam memakan harta diri sendiri ataupun orang lain dengan jalan yang *bathil*. Memakan harta yang dimaksud adalah melakukan kegiatan maksiat dalam perdagangan seperti melakukan *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, maupun rekayasa. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya menafsirkan ayat tersebut dengan janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual-beli, jangan dengan *riba*, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi boleh mengambil harta milik selainmu dengan cara berdagang yang lahir karena ridha dan ikhlas antara kedua belah pihak dalam koridor syariah (Wahbah aZ-Zuhaili, 1997: 84).

Adapun beberapa hal yang membuat sebuah transaksi atau bermuamalah menjadi *bathil* dalam pembahasan ini adalah:



Gambar 1. Larangan Utama Dalam Ekonomi Islam

Riba

Riba menurut bahasa adalah sebuah tambahan, sedangkan dalam pengertian istilah merupakan pengambilan tambahan dari harga pokok yang dilakukan secara batil. Sedangkan secara umum riba adalah pengambilan tambahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja melalui transaksi jual beli atau simpan pinjam yang mana bertentangan dengan syariat Islam (Antonio, 2001: 37). Larangan tersebut dijelaskan dalam QS. Al Baqarah (2: 275).

لَئِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

((Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qur'an Tejemahan, 2018:47)).

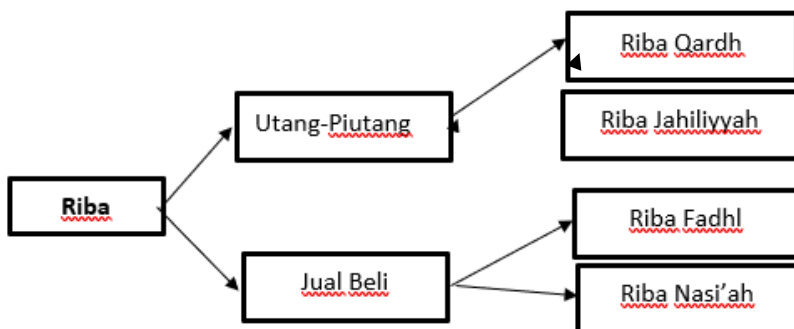
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT sudah jelas-jelas melarang adanya riba, selain memberikan tambahan bahan pokok juga memberikan tambahan menurut jangka waktu dan jumlah tambahan yang disepakati.

Dalam hadist Nabi SAW bersabda,

(“Ingatlah bahwa semua riba yang diamalkan pada zaman jahiliyyah dihapuskan dari amalan kamu. Kamu berhak mengambil modal (uang pokok) yang kamu berikan, niscaya kamu tidak menzalami dan didzalami.” (H.R Muslim))

Konsep riba sudah ada dan dikenal lama kemudian mengalami perkembangan, jika dilihat dari sejarahnya riba telah ada sejak dua ribu tahun yang lalu dalam pembahasan Hindu dan Budha (Rivai, Veithal & Indroes, 2007) Yahudi, Yunani dan Romawi (Antonio, 2011) yang menganggap riba sebagai sebuah permasalahan.

Macam-macam Riba dan contohnya:



1. Riba Qardh

Dalam Fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/2001 bahwa al Qard yaitu memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan hubungan *qardh* dengan riba adalah memberikan harta sebagai utang kemudian diberikan tambahan sebagai upah atas

pinjaman yang telah diberikan atau dalam istilah perbankan yaitu “bunga”. Dalam pandangan Islam ada dua pandangan kecenderungan terkait riba pertama riba dianggap sebagai tambahan atas kelebihan nilai pokok yang harus diberikan oleh kreditur, kedua yaitu adanya ketidakadilan dan eksploitasi yang berdampak pada kerugian masyarakat.

Contoh dalam transaksi riba *Qardh* yaitu ada seseorang yang meminjamkan uangnya kepada orang lain dengan jumlah tertentu dan kesepakatan bahwa orang yang meminjam akan memberikan tambahan dengan nilai tertentu, atau dibayarkan secara berkala perbulan sekaligus dibagi dengan total tambahan yang disepakati.

2. Riba *Jahiliyyah*

Riba *jahiliyyah* adalah tambahan yang diberikan akibat tidak bisa membayar hutang dengan tepat waktu (Alirastra, 2018: 7). Riba tersebut telah ada sejak zaman Jahiliyyah dan telah dilakukan sebelum datangnya Islam, dalam khutbah Rasulullah SAW di Padang Arafah saat menunaikan haji wada’

وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله (رواه مسلم)

((Dan riba jahiliyyah dihapuskan, dan riba pertama yang dihapuskan ialah riba kami (kabilah kami)” (HR. Imam Muslim))

Contoh ada seseorang yang meminjam uang sebesar 15 juta dengan dengan waktu kembalian 5 bulan, apabila tidak bisa membayar dengan batas waktu yang ditetapkan maka akan bertambah 500 ribu setiap bulannya.

1. Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* adalah riba yang muncul karena adanya pertukaran barang dimana barang tersebut secara kualitas dan kuantitas berbeda ditambah dengan waktu penyerahannya. Pada riba jenis ini juga masuk dalam unsur *gharar* atau ketidakjelasan kondisi barang yang ditukarkan dari kedua belah pihak. Hal ini pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut;

((Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, setara, dan kontan. Apabila jenisnya berbeda, juallah sesuka hatimu jika dilakukan dengan kontan. (HR. Muslim dari Ubadah bin Shamit r.a.))

Artinya pertukaran barang diijinkan asalkan setara dan kontan yang dimaksud memiliki kondisi dan nilai yang sama, apabila kualitas berbeda maka lebih baik dijual sesuai harga sebagai contoh adalah seorang tetangga yang meminjam telur 1 kg masih bagus dan layak dimakan dirumah untuk kebutuhan mendadak dan hari ini juga dikembalikan dengan bentuk telur 1 kg yang sama dan layak dikonsumsi maka hal ini diperolehkkan yang tidak diijinkan adalah ditukar dengan telur 1 kg telur yang sudah lama dan beberapa basi maka hal ini bisa disebut riba *fadhl*.

2. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* merupakan bagian dari riba jual beli dimana ada waktu yang ditangguhkan oleh pengutang, kemudian harus membayarkan kembali dengan memberikan biaya tambahan atau premi dari barang yang diperjual belikan. Hal ini ditimbulkan karena akibat tukar menukar barang yang sejenis maupun tidak sejenis dengan syarat pembayaran

lebih dan lebih lambat. Contoh yaitu seseorang yang berhutang akibat pembelian barang diberi masa tenggang waktu pembayaran apabila melebihi batas waktu akan ada tambahan biaya utang sebagai denda yang harus dibayarkan lebih.

Maisir

Secara harfiah maisir berasal dari '*yasara*' yang berarti lembut, kemudian menggambar banyak panah atau '*Yasaar*' yang artinya sebagai kemakmuran karena maisir membawa keuntungan '*yusr*', keuntungan yang memberikan kenyamanan karena mendapatkan harta tanpa bekerja (Chowdhurr, 2015: 7). Maisir ini merupakan permainan untung-untungan atau perjudian. Sebagian ulama mengkategorikan sebagai sebuah taruhan yang memungkinkan sebuah keuntungan dan juga kerugian (Al Minhaj bi Hasyiyah al-Qayubi, 4/226).

Maisir atau judi dilarang dalam Islam, sehingga transaksi apapun dalam bermuamalah yang mengandung unsur maisir tidak diperbolehkan, haramnya judi telah dijelaskan dalam QS. Al Maidah ayat 90 yang berbunyi:

...إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ...

((Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan.))

Larangan berjudi yang menjadikan sebab membayar kafarat menunjukkan bahwa jelas hukum berjudi adalah haram. Adapun dampak negatif dari berjudi seperti menjauhkan diri dari dzikir, doa dan ibadah kepada Allah SWT. Membuat perselisihan dan kerusuhan dalam bertransaksi. Berjudi dosanya lebih besar dari pada manfaat dan keuntungan yang didapatkan. Selain itu merusak moral yang hanya menunggu keberuntungan tanpa usaha, bahkan dengan judi ini akan membuat

pelakunya merasa ketergantungan dan kecanduan. Serta dapat meningkatkan kriminalitas dan akar permasalahan perekonomian keluarga dan negara.

Adapun bentuk-bentuk maysir dalam transaksi ekonomi adalah:

1. Spekulasi Investasi Saham dan Obligasi

Resiko bisnis dalam berinvestasi memang masih menjadi khilaf bagi para ulama dan cendekiawan terkait keharamannya ada yang mengatakan bahwa adanya perbedaan antara spekulasi dan resiko bisnis. Resiko bisnis memiliki lebih dari satu probabilitas sedangkan spekulasi hanya ada dua taruhan yaitu kalah dan menang dengan satu probabilitas. Dijaman teknologi yang semakin canggih semakin banyak investasi yang sangat mudah bisa diakses melalui aplikasi di HP dan website. Sehingga investasi tersebut bisa masuk kedalam kategori maisir tergantung niat spekulan untuk mencari keuntungan saja atau juga ikut berkontribusi dalam kegiatan operasional perusahaan.

2. Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional adalah kelanjutan dari *gharar* yaitu unsur ketidakjelasan, karena sebuah pembayaran terhadap ketidakpastian akan ganti rugi pada peristiwa yang belum pasti dan belum tahu terjadi atau tidak (Arijulmanan, 2016). Sehingga disini ada unsur taruhan atau untung-untungan yang berkaitan dengan judi.

3. Kurs dan Suku Bunga dalam Mata Uang Asing

Suku bunga atau kurs pada mata uang asing memiliki kelemahan atas mata uang yang berbeda antar negara sehingga menggunakan suku bunga sebagai salah satu sistem moneter. Hal yang mengandung gambling

(maisir) adalah ketidakpastian nilai yang selalu berubah ubah dengan cepat.

4. Hadiah dan Kupon dalam Produk

Kupon berhadiah awalnya muncul dari program SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) dan PORKAS yang bertujuan untuk menggalang dana dari masyarakat dan untuk kemajuan olahraga. Program tersebut berakhir karena dinilai ada unsur maisir sehingga dianggap haram (Al-Hikmah, 2013), kemudian pada jajanan snack berhadiah yang membeli snack bukan niat utama sebagai konsumsi melainkan untuk mendapatkan hadiah, sehingga dampak yang terjadi adalah boros dan taruhan saja.

Gharar

Gharar menurut bahasa adalah *khida'* atau tipuan, *gisy* atau kecurangan. Jual beli gharar merupakan jual beli yang merugikan salah satu pihak (Zuhaili, 1997: 3398). Gharar terjadi karena memperlakukan suatu hal yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti, jual beli tersebut tidak diindahkan dalam Islam, sebagaimana dalam hadis riwayat Jabir r.a “*Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar*” (HR Bukhari Muslim). Dalam Al Quran juga menegaskan bagaimana melarang keras bisnis yang mengandung unsur kecurangan pada QS Al-An'am (6); 152 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

((Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan

apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat)).

Bisnis yang mengandung *gharar* menjadi haram karena tidak memenuhi unsur perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan tertentu tidak diketahui kepastian dari harga dan barang. Jual beli yang mengandung *gharar* berdasarkan halal hararnya dibagi menjadi 3; *pertama*, Apabila kuantitas banyak maka dilarang seperti menjual ikan yang masih didalam air dan burung yang masih diudara. *Kedua*, Apabila jumlah sedikit maka dibolehkan misalnya pondasi rumah. *Ketiga*, Apabila kuantitas sedang maka masih diperdebatkan hukumnya namun juga tergantung pada kebiasaan. Berikut jenis-jenis *gharar*:

1. *Gharar* berdasarkan (kalimat transaksi) akad (Syahatah, 2007: 152)

- a. Dua kesepakatan satu transaksi

Contoh dalam transaksi ini adalah sorrang penjual yang mengatakan “Saya menjual barang ini dengan harga dua ratus ribu tunai dan dua ratus lima puuh ribu secara kredit”, kemudian pembeli menjawab “saya terima” tanpa memberikan kejelasan akad mana yang akan digunakan sehingga menimbulkan sifa *gharar* atau ketidak pastina.

- b. Jual beli dengan hilangnya uang muka

Contohnya yaitu pembelian barang dengan uang muka didepan, apabila benar terjadi pembelian maka uang muka akan dimasukkan kedalam harga barang namun apabila tidak jadi maka uang tidak kembali

c. Jual beli jahiliyyah

Dalam jual beli ini hampir sama dengan auhan dima ada bau kecil yang ditaruh diaas batu besar ketika benda tersebut jatuh deka dengan seseorang maka orang terdekat itulah yang haus membeli barang tersebut.

d. Jual beli bergantung

Yaitu pembelian dengan cara kebergantungan, contoh kalimat yang diucapkan seorang kepada calon pembeli “saya akan menjual motor saya kepada anda dengan harga sekian apabila Heni menjual motornya kepada saya” mayoritas ulama fikih berpendapa bahwa hal ini transaksi jual beli yang rusak.

e. Jual beli *al-mudhaf*

Yaitu kesepakatan jual beli untuk waktu yang akan datang, contohnya “saya akan menjual motor saya kepada anda tahun depan”

2. Gharar dalam objek transaksi (Syahatah, 2007: 165)

- a. Ketidakejelasan dalam objek transaksi, barang yang diperjual belikan tidak diketahui.
- b. Ketidakejelasan dalam macam objek transaksi, conoh menjual binatang tapi tidak dijelaskan binatang apa.
- c. Keidakjelasan dalam objek transaksi (jual beli janin, pembelian sesuatu yang masih dalam perut induknya).
- d. Ketidakejelasan dalam ukuran transaksi seperti pembelian buah yang masih ada di pohon dan masih basah belum matang.

- e. Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi seperti pembelian baju dan kambing yang tidak diketahui dalam volumenya yang jelas sehingga muncul perselisihan.
- f. Ketidakjelasan dalam waktu akad contoh pembelian unta yang pembayarannya ditangguhkan dan tidak jelas kapan akan dibaya sampai unta beranak.
- g. Ketidakmampuan dalam penyerahan komoditas (jual beli utang dengan utang) yaitu menjual sesuatu yang bukan miliknya dan sebelum adanya pemberian kuasa.
- h. Melakukan akan *ma'dun* (tidak nyata adanya), pembelian hewan dalam kandungan dan buah yang belum jelas bagaimana kondisinya.
- i. Tidak adanya hak meliha objek transaksi, sehingga tidak diketahui jenis dan sifat dari objek tersebut.

Tadlis

Bermuamalah dengan bertransaksi dalam Islam harus didasarkan pada rasa saling kerelaan dari kedua belah pihak, keduanya harus merasa cukup dan adil sehingga tidak ada yang merasa tercurangi. Apabila salah satu tertipu tidak mendapatkan informasi dengan baik dan transparan atau sampai mengalami kerugian secara materi maka dalam ilmu fiqh disebut dengan tadlis yang mana dapat terjadi dalam empat hal yaitu kuantitas, kualitas, harga dan barang (Adiwarman, 2011; 31). Kecurangan atau penipuan dalam transaksi telah dijelaskan dalam QS Al-Mutaffifin: 1-3 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

((Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dicukupkan dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS. Al Muthaffifin, 83: 1-3))

Kecurangan dalam mengurangi takaran dilakukan dengan memanfaatkan ketidaktahuan dari seorang pembeli, contoh lagi di pasar dilakukan kenaikan harga asli berlipat-lipat dengan orang asing atau orang baru yang terlihat awam belum pernah ke pasar. Dalam dalil nabi Muhammad SAW juga dijelaskan:

((Dari Nabi SAW berkata: penjual dan pembeli memiliki khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya berpisah dan berlaku transparan (menjelaskan barang dan harga apa adanya) maka diberikan berkah dalam jual beli keduanya. Jika keduanya saling menyembunyikan (cacat) dan berdusta maka itu menghilangkan berkah jual belinya. (HR. Al Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi, Abu Dawud dan Al-Baihaqi)).

Dalam hadist tersebut menjelaskan bagaimana selama penjual dan pembeli belum berpisah maka diijinkan untuk mekhiyar mencari titik berkah, namun apabila saling tidak jujur dan menyembunyikan cacat maka dihapuskan keberkahan dari hidupnya. Salah satu contoh perbuatan tadlis yaitu dengan sengaja petani buah menjual buahnya disaat tidak musimnya dan masih di pohon, padahal si petani sudah tahu bahwa buah yang dijanjikan tersebut tidak akan bisa dipanen.

Ba'i Najasy (Rekayasa Pasar)

Kasus *ba'i najasy* atau rekayasa pasar ini sudah sering terjadi yaitu tindakan penipuan dengan menyebarkan isu atau testimoni-testimoni palsu untuk menarik pelanggan, atau beberapa contoh yang pernah terjadi adalah sengaja

membawa orang-orang konsumen palsu untuk ikut membeli dan pura-pura menawarkan untuk menjebak orang lain agar ikut tawar-menawar (Adiwarman, 2011: 173). Kembali ditegaskan dalam Ibnu Amar Rasulullah SAW bersabda, “*Rasululullah SAW melarang transaksi najasy*” (HR Ibnu Umar). Salah satu contoh kegiatan *ba'i najasy* yaitu pelelangan, dimana pada pelelang biasanya bekerja sama dengan beberapa orang sebagai pembanding untuk menaikkan harga barang atau yang disebut dengan distorsi permintaan.

Distorsi permintaan menjadi haram karena bekerja sama dengan orang lain untuk menipu dengan memberikan pujian-pujian supaya orang lain ikut membeli produk dengan harga yang lebih tinggi. Sebelumnya pihak penjual sudah melakukan kesepakatan dengan terkait harga yang akan digunakan sehingga mengakibatkan permintaan palsu.

Contoh peristiwa pada Ani penjual pakaian, Ani berkompromi dengan Laila untuk menjadi konsumen yang pura-pura membeli barang yang diminati oleh pelanggan lain kemudian menyepakati harga yang lebih tinggi agar pembeli lain menaikkan harga lebih tinggi. Pembeli lain yaitu Amel karena Amel menyukai baju tersebut dia merasa sayang jika dibeli Laila sehingga dia berani menawarkan dengan harga yang lebih tinggi setelah digunakan beberapa hari kualitas produk tidak sesuai dengan harapan warna mudah luntur dan tidak meresap keringat, sehingga merugikan Amel.

Salah satu contoh distorsi permintaan lagi adalah peristiwa negara pada tahun 2020 dimana pada musim Covid-19 semua orang berbondong-bondong ke toko membeli bahan baku seperti beras, alat medis seperti masker dengan jumlah yang sangat banyak sehingga membuat stok beras habis. Akibat dari permintaan yang

tinggi membuat harga semakin naik dan mengalami kelangkaan barang.

Ikhtikar

Ikhtikar secara etimologi adalah perbuatan menimbun, mengumpulkan atau tempat untuk menimbun. Ikhtikar merupakan penimbunan yang mengakibatkan harga menjadi mahal karena kelangkaan barang dengan sengaja ditimbun dengan tujuan bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini dijelaskan dalam QS. At Taubah: 34

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّغْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُم بِعَذَابٍ لَّئِيمٌ

((Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (QS. At Taubah: 34))

Adiwarman A. Karim menyebutkan bahwa suatu bermuamalah dikatakan memenuhi penjelasan dari ikhtikar yaitu ada 3 sebagai berikut:

1. Menimbun stok seolah sebagai upaya mengatasi kelangkaan barang.
2. Memberikan harga diatas harga normal karena alasan kelangkaan barang tersebut.
3. Mengambil keuntungan lebih tinggi dibandingkan dengan komponen 1 dan 2.

Hal-hal tersebut tidak diajarkan dalam Islam mengakibatkan kerugian untuk orang lain contoh salah satu penimbunan barang yang tidak haram di Indonesia

adalah BULOG perusahaan ini dikelola oleh pemerintah dan memang sebagai persediaan bahan pangan negara dan tidak menimbulkan kerusakan harga dan kualitas dikendalikan oleh pemerintah sehingga tidak terjadi permainan harga. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh berkaitan dengan fungsi penguasa *“Tindakan penguasa harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan orang banyak”* (Djazuli, 2006; 15).

Sedangkan salah satu penimbunan barang yang pernah terjadi awal tahun 2022 terkait minyak goreng, beberapa oknum sengaja menimbun minyak karena kondisi harga minyak yang tidak stabil dan cenderung naik drastis. Berdasarkan pendapat para ulama yang masuk dalam kriteria ikhtikar mengandung beberapa hal sebagai berikut:

1. Seseorang boleh menimbun barang atas kelebihan yang dimiliki sebagai persediaan kebutuhan dirinya dan keluarga dalam tenggang waktu kurang dari satu tahun.
2. Menimbun barang sampai harga barang naik dan sedang dipuncaknya sehingga orang akan membeli lebih mahal dan karena membutuhkan barang tersebut
3. Penimbunan dilakukan saat orang-orang membutuhkan benda yang ditimbun tersebut. Apabila barang-barang yang ditangan pedagang adalah barang pada umumnya maka tidak bisa dianggap sebagai penimbunan

Berdasarkan tiga hal diatas dapat disimpulkan bahwa menimbun barang untuk keperluan diri sendiri dan keluarga diperbolehkan asalkan tidak lebih dari satu tahun, kemudian mengumpulkan barang dengan menunggu naiknya harga dan bisa menjual dengan harga yang lebih mahal.